

## 감사결과 처분요구서

|         |                                   |        |               |
|---------|-----------------------------------|--------|---------------|
| 처분요구 번호 | 2018 - 78                         | 처분요구일자 | 2018. 12. 24. |
| 처 분 종 류 | 시정(환수), 통보                        |        |               |
| 관 계 부 서 | ****처(*****팀 ****팀), ****처(****팀) |        |               |
| 제 목     | 국민건강보험료 등 정산 부적정                  |        |               |

### 지적내용

\*\*\*\*처(\*\*\*\*\*팀, \*\*\*\*팀)에서는 3단계 제2여객터미널, 교통센터, 부대건물 건축공사를 담당하였으며, \*\*\*\*처(\*\*\*\*\*팀)에서는 3단계 \*\*\*\*시설 보안시설공사를 담당하였다.

건설사업관리용역(감리단)에서는 위 건설공사에 대한 준공검사를 시행 후 결과를 公社 담당부서에 통보하였으며, 통보를 받은 담당부서에서는 준공에 관한 적정성을 확인하고 시공사에게 준공대가를 지급하였다.

한편, 「공사계약일반조건」 제40조의2(국민건강보험료 및 국민연금보험료의 사후정산)에 의하면 국민건강보험료, 국민연금보험료 및 노인장기요양보험료(이하 ‘국민건강보험료 등’이라 함)는 건설공사 준공검사 시 정산하여야 하며, 「정부입찰계약집행기준」 제94조에서는 정산범위를 직접노무비 대상 근로자의 사업자 부담분으로 한정하고 있다.

따라서, 예정가격작성기준 (별표2-1)의 간접노무비에 해당하는 현장소장, 현장사무원(총무,경리,급사 등), 기획·설계부문종사자, 노무관리원, 자재·구매관리원, 공구담당원, 시험관리원, 교육·산재담당원, 복지후생부문종사자, 경비원, 청소원 등에 대한 국민건강보험료 등은 정산대상이 될 수 없다.

또한, 건설기술진흥법, 산업안전보건법 등에 따라 경비항목으로 계상된

비용으로 지급되는 품질관리자, 안전관리자, 환경관리자 등도 계약목적물을 완성하기 위하여 직접 작업에 종사하는 종업원이나 노무자에 해당되지 않으므로 국민건강보험료 등의 사후정산 대상에 포함되지 않는다.

그러나, 다음의 7개 건설공사는 직접노무비 대상 근로자 외 간접노무비 대상 근로자를 정산대상에 포함하거나 근로자 부담분을 정산금액에 포함함으로써, 기준보다 과다하게 준공대가를 지급하였다.

## 1. \*\*\*\*\* 땅파기 및 파일공사

‘\*\*\*\*\* 땅파기 및 파일공사’는 (주)\*\*\*\*\*과 계약금액 90,354,275,408원에 2013.6.3.부터 2015.11.3.까지 공사를 완료하는 것으로 계약을 체결하여 2015.11.24. 준공검사를 완료(준공검사 \*\*\*\*\*컨소시엄)하고 최종 준공금액 88,609,551,373원으로 확인한 후 준공대가를 지급하였다.

하지만, (주)\*\*\*\*\*에서 준공검사 시 제출한 준공서류에 따르면, 직접노무비 대상에 포함되지 않는 공무, 품질관리자, 환경관리자에 대한 국민건강보험료 등을 정산대상에 포함하여 산정하였으며, 동일업체에서 수행한 후속공종인 \*\*\*\*\* 골조 및 외장공사에서 보험료를 중복 청구하여, 기준보다 39,168천원을 과다하게 지급하였다.

## 2. \*\*\*\*\* 골조 및 외장공사

‘\*\*\*\*\* 골조 및 외장공사’는 \*\*\*\*\* 컨소시엄과 계약금액 577,626,304,616원에 2014.5.28.부터 2017.8.28.까지 공사를 완료하는 것으로 계약을 체결하여 2017.12.7. 준공검사를 완료(준공검사 \*\*\*\*\*컨소시엄)하고 최종 준공금액 574,534,309,672원으로 확인한 후 준공대가를 지급하였다.

하지만, \*\*\*\*\* 컨소시엄에서 준공검사 시 제출한 준공서류에 따르면, 직접노무비 대상에 포함되지 않는 공무, 행정관리자, 안전관리자에 대한

국민건강보험료 등을 정산대상에 포함하여 산정하였으며, 선행공종인 제 2여객터미널 땅파기 및 파일공사에서 보험료를 중복 청구하여, 기준보다 187,280천원을 과다하게 지급하였다.

### 3. \*\*\*\* 땅파기 및 파일공사

\*\*\*\* 땅파기 및 파일공사'는 \*\*\*\*(주)과 계약금액 79,460,636,614원에 2013.6.21.부터 2016.5.23.까지 공사를 완료하는 것으로 계약을 체결하여 2016.06.24. 준공검사를 완료(준공검사 \*\*\*\*컨소시엄)하고 최종 준공금액 78,525,805,727원으로 확정된 후 준공대가를 지급하였다.

하지만, \*\*\*\*(주)에서 준공검사 시 제출한 준공서류에 따르면, 직접노무비 대상에 포함되지 않는 품질관리자에 대한 국민건강보험료 등을 정산대상에 포함하여 산정하였으며, 기준보다 23,418천원을 과다하게 지급하였다.

### 4. \*\*\*\*\* 골조 및 마감공사

'\*\*\*\*\* 골조 및 마감공사'는 \*\*\*\*\* 컨소시엄과 계약금액 196,698,114,035원에 2014.8.7.부터 2017.12.31.까지 공사를 완료하는 것으로 계약을 체결하여 2018.02.06. 준공검사를 완료(준공검사 \*\*\*\*\*컨소시엄)하고 최종 준공금액 192,910,771,768원으로 확정된 후 준공대가를 지급하였다.

하지만, \*\*\*\*\* 컨소시엄에서 준공검사 시 제출한 준공서류에 따르면, 직접노무비 대상에 포함되지 않는 품질관리자에 대한 국민건강보험료 등을 정산대상에 포함하여 산정하였으며, 기준보다 31,452천원을 과다하게 지급하였다.

### 5. \*\*\*\*\* 등 5개동 시설공사

'\*\*\*\*\* 등 5개동 시설공사'는 \*\*\*\*\* 컨소시엄과 계약금액 44,093,657,000원에 2014.1.6.부터 2016.9.6.까지 공사를 완료하는 것으로 계약을 체결하여

2016.12.27. 준공검사를 완료(준공검사 \*\*\*\*\* 컨소시엄)하고 최종 준공금액 43,329,640,562원으로 확정된 후 준공대가를 지급하였다.

하지만, \*\*\*\*\* 컨소시엄에서 준공검사 시 제출한 준공서류에 따르면, 국민건강보험료 등에 근로자 부담분을 포함하여 산정하였으며, 기준보다 145,742천원을 과다하게 지급하였다.

#### 6. \*\*\*\*\* 등 8개동 시설공사

‘\*\*\*\*\* 등 8개동 시설공사’는 \*\*\*\*\* 컨소시엄과 계약금액 7,129,252,925원에 2014.9.1.부터 2017.5.1.까지 공사를 완료하는 것으로 계약을 체결하여 2017.07.17. 준공검사를 완료(준공검사 \*\*\*\*\* 컨소시엄)하고 최종 준공금액 6,998,132,630원으로 확정된 후 준공대가를 지급하였다.

하지만, \*\*\*\*\* 컨소시엄에서 준공검사 시 제출한 준공서류에 따르면, 국민건강보험료 등에 근로자 부담분을 포함하여 산정하였으며, 기준보다 39,164천원을 과다하게 지급하였다.

#### 7. 3단계 \*\*\*\*\* \*\*시설공사

‘3단계 \*\*\*\*\* \*\*시설공사’는 \*\*\*\*\* 컨소시엄과 계약금액 3,053,375,407원에 2013.12.5.부터 2014.12.10.까지 공사를 완료하는 것으로 계약을 체결하여 2015.1.5. 준공검사를 완료(준공검사 \*\*\*\*\* 컨소시엄)하고 최종 준공금액 3,066,148,280원으로 확정된 후 준공대가를 지급하였다.

하지만, \*\*\*\*\* 컨소시엄에서 준공검사 시 제출한 준공서류에 따르면, 직접노무비 대상에 포함되지 않는 현장소장, 행정관리자에 대한 국민건강보험료 등을 정산대상에 포함하여 산정하였으며, 기준보다 5,997천원을 과다하게 지급하였다.

## 관계부서 및 해당부서 의견

\*\*\*\*처(\*\*\*\*\*팀, \*\*\*\*팀)와 \*\*\*\*처(\*\*\*\*팀)는 감사결과에 별다른 이견 제기하지 않으면서 과다 지급된 국민건강보험료 등을 환수 조치하겠다고 하였다.

## 조치할 사항

① 사장(\*\*\*\*처장, \*\*\*\*처장)은 상기 건설공사의 준공 시 과다 지급한 국민건강보험료 등을 「환수」하시기 바랍니다. 「시정(환수)」

② 사장(\*\*\*\*처장, \*\*\*\*처장)은 계약서, 과업내용 및 관련법령에 따라 해당건설공사 준공검사 업무를 철저히 수행해야 될 의무에도 불구하고 이를 소홀히 한 해당공사의 건설사업관리(책임감리)용역사에 「경고」 등의 조치를 하시기 바랍니다. 「통보」

## 인천국제공항공사 상임감사위원

직인생략